

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Condução de Escolares e de Moto-Frete (arts. 136 a 139-B da Lei nº 9.503/1997)

Na presente aula abordaremos os Capítulos XIII (artigos 136 a 139) e XIII-A (artigos 139-A e 139-B) do Código de Trânsito Brasileiro, que tratam respectivamente sobre "Condução de Escolares" e "Condução de Moto-Frete".

1) CONDUÇÃO DE ESCOLARES



Fontes: cetem.com.br e viacarreira.com

Pois bem, o artigo 136 dispõe em seu *caput* que os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares **somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal** (melhor dizendo: os DETRANs).

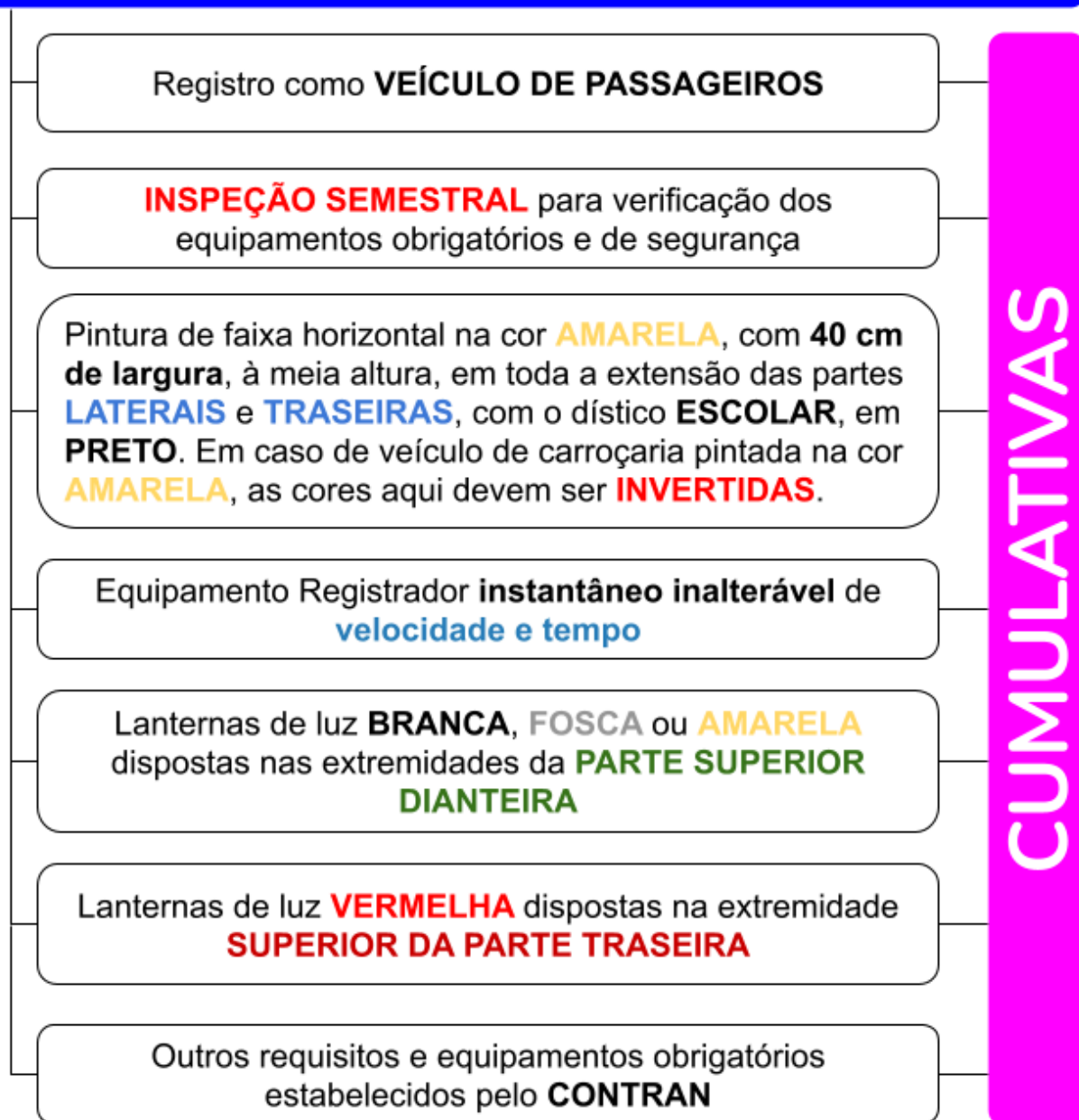
Para que se obtenha essa autorização, deverão ser observadas as seguintes exigências:

- I - **registro** como **veículo de passageiros**;
- II - inspeção **SEMESTRAL** para **verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança**;
- III - **pintura de faixa horizontal na cor amarela**, com **quarenta centímetros de largura**, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico **ESCOLAR**, em **preto**, **sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas**;
- IV - **equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo**;
- V - **lanternas de luz branca, fosca ou amarela** dispostas nas **extremidades da parte superior dianteira** e **lanternas de luz vermelha** dispostas na **extremidade superior da parte traseira**;
- VI - **cintos de segurança em número igual à lotação**;
- VII - outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN.

Repare que deverão ser cumpridas **TODAS** as exigências acima, ou seja, são **CUMULATIVAS**. A falta de apenas delas já impede a obtenção da autorização.

Segue o quadro abaixo, com destaques nas exigências:

Exigências para a emissão pelo DETRAN de AUTORIZAÇÃO para condução coletiva de escolares



A autorização emitida pelo DETRAN deverá ainda:

- ser **AFIXADA** na parte **INTERNA** do veículo;
- estar em local **VISÍVEL**;
- estar com **INSCRIÇÃO DA LOTAÇÃO PERMITIDA**, sendo **VEDADA** a condução de escolares em **NÚMERO SUPERIOR** à capacidade estabelecida pelo **FABRICANTE**.

Em seguida, o artigo 138 traz os requisitos que o **CONDUTOR** de veículos destinados à condução de escolares deve satisfazer:

- 1) ter idade **superior a 21 (vinte e um) anos**;
- 2) ser **habilitado na categoria D**;
- 3) **não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 (doze) últimos meses**;
- 4) **ser aprovado em curso especializado**, nos termos da regulamentação do CONTRAN.

Aqui também deverão ser cumpridos **TODOS** os requisitos acima, ou seja, são **CUMULATIVOS**. A falta de apenas deles já impede a habilitação do indivíduo para conduzir esses veículos.

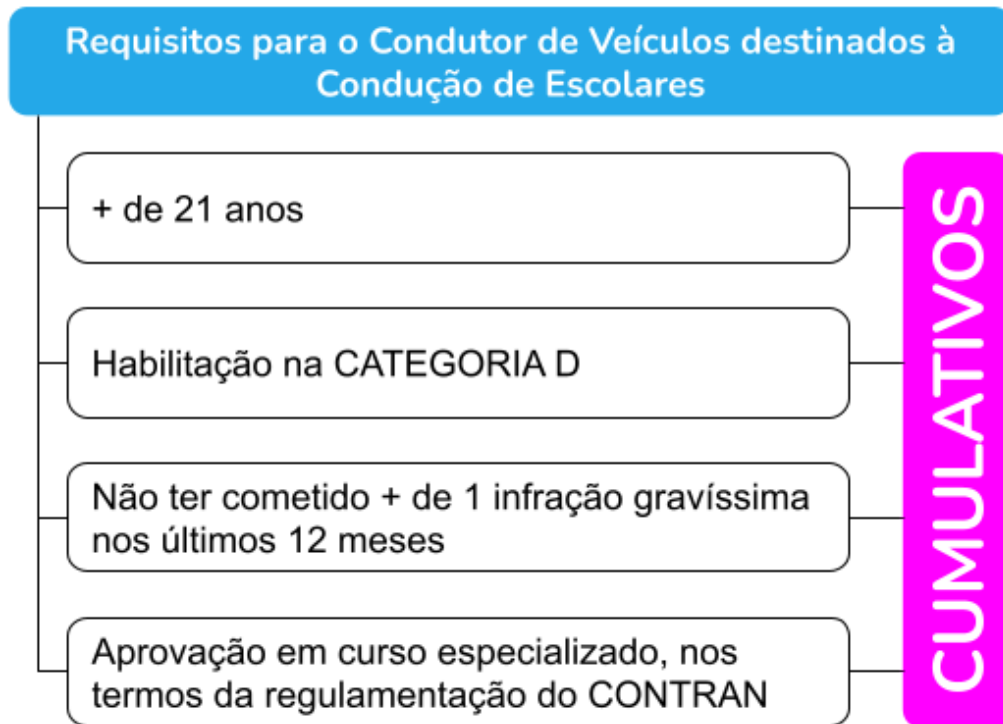
Outro detalhe importante é que o item 3 acima foi alterado recentemente pela **Lei nº 14.071/2020**, e com certeza será alvo de cobrança nas próximas provas.

Art. 138 (...)

~~IV - não ter cometido infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses;~~

IV - não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 (doze) últimos meses; **(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)**

Segue um quadrinho compilando as informações do artigo 138:



Para finalizar, o artigo 139 dispõe o seguinte:

Art. 139. O disposto neste Capítulo **não exclui a competência municipal** de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos, para o transporte de escolares.

Ou seja, os Municípios que tiverem regulamento a respeito do transporte de escolares deverão observar tanto o seu próprio regulamento quanto o disposto neste capítulo.

2) CONDUÇÃO DE MOTO-FRETE



Fonte: portalguiadetransito.com

O que seria moto-frete?

São as **motocicletas** e **motonetas** destinadas ao **transporte remunerado de mercadorias**, ou melhor dizendo, de pequenas cargas (conhecido pelos serviços de moto-boy).

Tais veículos, assim como os escolares, **só poderão circular com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal** (os DETRANs).

Para que se obtenha essa autorização, deverão ser observadas as seguintes exigências:

Art. 139-A. As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias – moto-frete – **somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal**, exigindo-se, para tanto:

I – registro como veículo da **categoria de aluguel**;

II – instalação de **protetor de motor mata-cachorro**, fixado no **chassi** do veículo, **destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento**, nos termos de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito – Contran;

III – instalação de **aparador de linha antena corta-pipas**, nos termos de regulamentação do Contran;

IV – **inspeção semestral** para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança.

Aqui também deverão ser cumpridas **TODAS** as exigências acima, ou seja, são **CUMULATIVAS**. A falta de apenas delas já impede a obtenção da autorização.

Diz ainda o artigo 139-A, em seu § 1º, que **instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de cargas** deve estar de acordo com a regulamentação do Contran. Por curiosidade, esse tema é tratado pela Resolução Contran nº 356/2010.

Segue um quadro sobre o artigo acima:

Exigências para a emissão pelo DETRAN de AUTORIZAÇÃO para condução de MOTO-FRETE

Registro como **VEÍCULO DE ALUGUEL**

Instalação de **PROTECTOR DE MOTOR MATA-CACHORRO**, fixado no **chassi** do veículo, **destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento**, nos termos de regulamentação do Contran

Instalação de **APARADOR DE LINHA ANTENA CORTA-PIPAS**, nos termos de regulamentação do Contran

INSPEÇÃO SEMESTRAL para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança

CUMULATIVOS

Para quem não sabe o que é "**protetor de motor mata-cachorro**" e "**aparador de linha antena corta-pipas**", abaixo trouxemos a ilustração 2 do Anexo IV da Resolução Contran nº 356/2010, que marcou ambos os itens na cor **vermelha**:

ANEXO IV DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE MOTOR E PERNAS E APARADOR DE LINHA

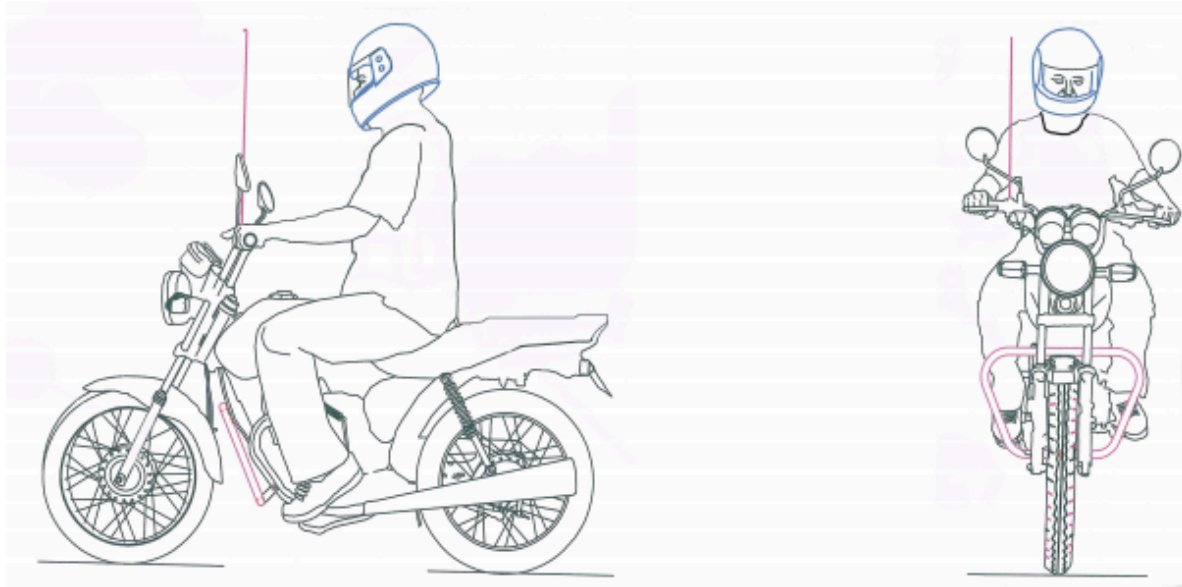


Ilustração 2 – protetor de motor e pernas e aparador de linha

Voltando ao CTB, temos o que pode ou não ser transportado em moto-frete.

O normativo **proíbe** o moto-frete de transportar:

- **combustíveis;**
- **produtos inflamáveis;**
- ou **tóxicos e de galões.**

Mas **PERMITE** que seja transportado, desde que realizado com o auxílio de **SIDE-CAR**, nos termos de regulamentação do Contran:

- **gás de cozinha**; e
- **galões contendo água mineral**.

E o que seria um **side-car**? Eis um exemplo:



Fonte: campograndenews.com.br

Abaixo segue um quadro compilando as informações citadas acima:

PRODUTOS PARA TRANSPORTE EM MOTO-FRETE	
PERMITIDOS (com auxílio de side-car)	PROIBIDOS
gás de cozinha	combustíveis
galões contendo água mineral	produtos inflamáveis
	tóxicos e de galões

Para finalizar, o artigo 139-B dispõe o seguinte:

Art. 139-B. O disposto neste Capítulo **não exclui a competência municipal ou estadual** de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para as atividades de moto-frete no âmbito de suas circunscrições.

Ou seja, os Municípios e Estados que tiverem regulamento a respeito das atividades de moto-frete deverão observar tanto os seus próprios regulamentos quanto o disposto neste capítulo.

Pronto! Aula curtinha, né?!

Agora é só fixar o conteúdo realizando as questões do capítulo.

Bons estudos!!!!

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
